



MAT: APRUEBA INFORME Y SOBRESEE INVESTIGACIÓN SUMARIA INSTRUIDA POR LA RESOLUCIÓN EXENTA N° FC-F-00379, DE 10 DE JUNIO DE 2025, DEL FOSIS.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0269

SANTIAGO, 04-05-2026

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.989, Orgánica que crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el Título V de la Ley N° 18.834 Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, por el DFL N° 29 de 2004; en la Resolución N° 36, de fecha 19 diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón; en la Resolución Exenta N° FC-F-00379, de 10 de junio de 2025, que instruye investigación sumaria y designa investigadora; en el Decreto Exento N° 151, de 2025, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que establece el orden de subrogancia para el cargo de director ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social y demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1°.- Que, mediante la Resolución Exenta N° FC-F-00379, de 10 de junio de 2025, se instruyó una investigación sumaria, tendiente a determinar los hechos denunciados por don Héctor Lavanchy Turrys y don Alexis Torreblanca Valencia en contra del funcionario de la dirección regional de Valparaíso, Héctor González, quien se desempeña como Agente de Desarrollo Local, por eventual acoso laboral y conductas que atentan contra la dignidad de las personas.

2°.- Que, por la citada resolución se designó como investigadora a la funcionaria Nicol Maldonado Rivas, profesional, contrata grado 12° de la E.U.S, quien se desempeñaba como Encargada de Personas Regional, en la Dirección regional de Ñuble del Fosis.

3°.- Que, posteriormente, mediante la Resolución Exenta N° FC-F-00575, de 22 de septiembre de 2025, por razones de buen servicio, se decidió designar como nueva investigadora a la funcionaria Francisca de la Fuente Ascencio, profesional, contrata, grado 12° de la E.U.S., quien se desempeña como Gestor de Compras, en la Subdirección de Administración y Finanzas del Fosis Nivel Central.

4°.- Que, la investigadora ha remitido su informe final señalando principalmente lo siguiente:

- a) Que, se entrevistó a un total de 5 personas, tomando en cuenta los antecedentes proporcionados por Fiscalía y testigos individualizados en las declaraciones de los denunciantes.
- b) Que, en relación con el primer caso denunciado por el Sr. Héctor Lavanchy Turrys, los hechos ocurrieron en la oficina provincial de Quillota, la cual contaba con un espacio físico reducido con varios puestos de trabajo cercanos entre sí, generándose alto ruido ambiental e interferencias dada las condiciones espaciales.
- c) Que, el denunciante señala que, durante la mañana de la jornada laboral del día 19 de mayo de 2025, mientras se encontraba realizando una llamada telefónica en su puesto de trabajo, el Sr. Héctor González reaccionó solicitándole que bajara la voz,

manifestando su molestia por el volumen de la conversación. Posteriormente, el Sr. González habría reaccionado de manera alterada, encendiendo la radio con un volumen alto, situación que fue presenciada por una tercera persona, Valeska Carreño, quien se retiró del espacio debido a la incomodidad generada. Otro ya habría ocurrido con anterioridad, pero sin pasar a mayores.

- d) Que, de acuerdo con la declaración del denunciado, Héctor González, los hechos se desarrollaron en un contexto de alta carga laboral y en un espacio físico reducido, lo que dificultaba la concentración y favorecía las tensiones entre los funcionarios. En dicho marco, señala que el Sr. Lavanchy mantiene habitualmente un tono de voz elevado en el desarrollo de sus funciones, especialmente en el contexto de reuniones y conversaciones en el espacio común, lo que interfería en su trabajo. Además, indica que, por su parte, mantiene un estilo de comunicación directo al momento de expresar sus planteamientos
- e) Que, entrevistada la Sra. Valeska Carreño, confirma que el lugar era muy reducido, lo que generaba condiciones de trabajo con alta interacción, ruido ambiental y dificultades para desarrollar adecuadamente las labores. Asimismo, indica que en dicho contexto se producían frecuentemente situaciones de tensión entre los funcionarios derivadas del volumen de voz en reuniones y conversaciones, particularmente en el caso del Sr. Héctor Lavanchy, quien mantenía un tono de voz elevado que, según indica, entorpecía el trabajo de los demás, también señala que, el día de los hechos, en horas de la mañana, el Sr. Héctor González Vásquez se encontraba en un periodo de alta carga laboral, producto de exigencias asociadas al cumplimiento de plazos, lo que lo mantenía en un estado de molestia, intentando comunicarse con distintos actores para dar cumplimiento a sus funciones. En dicho contexto, indica que el Sr. Lavanchy se encontraba hablando en voz alta, incluso respecto de temas personales y con música de fondo, lo que contribuía al ambiente de ruido en el lugar. Que, al regresar al lugar de trabajo, la situación se encontraba más calmada, señalando que el Sr. González se acercó posteriormente a ofrecer disculpas por lo ocurrido, manifestando que lamentaba que hubiese presenciado el episodio.
- f) Que, en cuanto a la relación previa entre los involucrados, la testigo señala que no existían conflictos particulares entre ellos, sino que las tensiones eran generalizadas en el equipo, derivadas principalmente de las condiciones del espacio físico y del volumen de las interacciones, indicando que situaciones de este tipo se podrían haber generado por distintos funcionarios, que el hecho descrito corresponde a un incidente aislado, señalando que el Sr. González no es una persona que habitualmente genere conflictos, describiéndolo como de carácter serio y parco, pero no como alguien que se relacione de manera agresiva con sus compañeros de trabajo.
- g) Que, en relación con el segundo caso denunciado por el Sr. Alexis Torreblanca, los hechos ocurrieron en un contexto de reunión telemática de la Asociación de Funcionarios, el día 4 de junio de 2025, instancia en la que se abordaban materias relacionadas con grados y avances de funcionarios en la institución. Que hizo uso de la palabra para expresar su opinión respecto de los temas tratados, que, a su juicio, no se estaban llevando de la manera más adecuada, indicando además que sus planteamientos fueron formulados desde un enfoque técnico y profesional, y dentro de un contexto de respeto propio del diálogo laboral.
- h) Posteriormente a su intervención, el Sr. Héctor González manifestó su desacuerdo con lo expuesto, señalando que el declarante sería “mal agradecido” con la institución o con la asociación, aludiendo a una supuesta gestión relacionada con su traslado desde San Felipe a Viña del Mar, agregando además expresiones que el declarante califica como descalificativas, tales como tratarlo de “flojo” y señalar que “no hacía nada”, entre otras. Dichas expresiones según el declarante se realizaron con un tono que describe como elevado, agresivo y de altanería, en presencia de la totalidad o gran parte de los funcionarios conectados a la reunión.

- i) Que, desconoce si la reunión fue grabada, indicando que intentó verificar la existencia de dicho registro sin obtener resultados. Asimismo, y pese a haberse comprometido a indagar al respecto, no fue posible contar con grabaciones u otros antecedentes de la reunión telemática como medio de prueba.
- j) Que, de acuerdo con la declaración del funcionario denunciado, Héctor González, señala no recordar con precisión los hechos ocurridos en la reunión telemática indicada, únicamente que se trataba de una asamblea de la asociación realizada en contexto regional, en la cual participaban diversos funcionarios. En este contexto se le contextualiza sobre el hecho, por lo que recuerda haber intercambiado algunas palabras con el Sr. Alexis Torreblanca en dicha instancia, indicando que no tiene claridad respecto del contexto específico en que se produjo dicha interacción, negando haber faltado el respeto o haber utilizado un tono inadecuado en el desarrollo de la reunión. En relación con las expresiones atribuidas, el Sr. González, indica que no cree haber utilizado términos como “mal agradecido”, señalando que no acostumbra a emplear ese tipo de vocabulario en sus interacciones laborales.
- k) Que, se entrevistó a la Encargada de Personas, Ivonne Herrera, quien se encontraba presente en la reunión telemática, quien declaró lo siguiente: Sobre la reunión telemática de la asociación de funcionarios, señala que su participación fue parcial, debido a que se encontraba en modalidad de teletrabajo y atendiendo simultáneamente otras funciones propias de su rol. Que, en relación con los hechos, la declarante señala que recuerda la existencia de un intercambio verbal entre el Sr. Héctor González Vásquez y el Sr. Alexis Torreblanca Valencia, sin precisar con exactitud el origen de la situación, indicando que podría haber estado vinculado a comentarios o descargos realizados por el Sr. Torreblanca en el marco de los temas abordados en la reunión. Señala además que, en respuesta a lo expuesto por el Sr. Torreblanca, el Sr. González intervino en su calidad de dirigente, produciéndose un cruce de dichos entre ambas partes, lo que generó incomodidad entre los asistentes a la reunión, según lo percibido por la declarante a través de la conexión telemática. En el contexto de dicho intercambio, confirma que el Sr. Torreblanca manifestó su molestia e incomodidad frente a lo señalado por el Sr. González, solicitándole que tuviese mayor cuidado en la forma en que se estaba refiriendo hacia su persona. Agrega que el Sr. Torreblanca remitió un correo electrónico manifestando su intención de efectuar una denuncia, ante lo cual, en su calidad de Encargada de Personas, procedió a entregar de manera inmediata la información y documentación necesaria para la tramitación del proceso correspondiente. Asimismo, indica que, en atención a la situación descrita, se informó a la jefatura correspondiente, considerando que se trataba de un hecho ocurrido en el contexto de una reunión de carácter asociativo, señalando además que el Sr. Torreblanca no mantiene una relación laboral directa con el funcionario denunciado, al desempeñarse en equipos y espacios distintos.
- l) Que, finalmente, la declarante señala que desconoce la existencia de conflictos previos entre el Sr. Torreblanca y el Sr. González que pudiesen haber incidido en el desarrollo del intercambio verbal ocurrido en la reunión de la asociación. Asimismo, señala que, como parte de la gestión institucional, desde el área y la Dirección Regional se han generado instancias orientadas al fortalecimiento de la convivencia laboral, abordando temáticas relacionadas con la adecuada resolución de conflictos, comunicación y buen trato entre funcionarios, indicando que en dichas instancias han participado los involucrados.

5°.- Que, por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la ley N°18.834, la investigadora viene en proponer a esta autoridad el sobreseimiento de la presente causa, pues, no se configuran hechos que permitan determinar responsabilidad administrativa del Sr. Héctor González Vásquez.

6°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, los hechos acreditados dan cuenta de conductas que no se ajustan plenamente a los estándares de respeto y buen trato que deben regir las relaciones laborales, en particular al manejo del tono en las interacciones y a la forma en

que se expresan las diferencias entre funcionarios, lo que hace recomendable reforzar medidas de carácter preventivo y de gestión de la convivencia laboral por parte de la institución.

7°.- Que, analizado el expediente sumarial, y principalmente lo señalado por la investigadora hay que hacer presente que se define como acoso laboral "...toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo". A su turno la Circular N° 3813 de la Superintendencia de Seguridad Social señala que los comportamientos incívicos corresponden a conductas descorteses o groseras que, si bien pueden generar incomodidad o afectar la convivencia laboral, carecen de una intención clara de dañar, y suelen originarse en el incumplimiento de normas básicas de respeto mutuo, tales como el uso de un tono de voz adecuado o el respeto de los espacios compartidos.

8°.- Que, de los antecedentes recopilados, se acredita que, en el primer hecho, la persona denunciada elevó el tono de voz y aumentó el volumen de la radio durante su interacción con el Sr. Lavanchy, generándose un ambiente de tensión lo cual provocó incomodidad y afectación en los presentes, pero que como se ha reseñado implicaría mas bien una conducta incívica y no acciones que puedan calificarse como de acoso laboral.

9°.- Que, respecto del segundo hecho relativo a la reunión telemática de la asociación de funcionarios, si bien se reconoce la existencia de un intercambio verbal entre las partes, no se logra contrastar con otros medios de prueba que permitan acreditar con claridad en qué términos se produce la actuación la que además se da un contexto no laboral

10°.- Que, si bien los hechos descritos dan cuenta de situaciones que generaron incomodidad, molestia y tensión entre los involucrados, estos no se enmarcan en una dinámica de reiteración y afectación suficiente para ser calificados como acoso laboral, considerando además que, en el primer caso, el contexto en que se desarrollaron las conductas favoreció la generación del conflicto, dadas las condiciones de trabajo y los hechos en su conjunto, además de las diferencias en los estilos comunicacionales de los involucrados.

11°.- Que, además se debe considerar lo señalado por el denunciante, ya que con posterioridad a los hechos se adoptaron medidas de resguardo, tales como la posibilidad de realizar un mayor trabajo en terreno y la implementación de teletrabajo, lo que permitió disminuir la interacción entre los involucrados.

12°.- Que, por lo expuesto, esta autoridad procederá a sobreseer el procedimiento disciplinario, pues los hechos no permiten perseguir responsabilidad administrativa del funcionario denunciado.

Por consiguiente, en mérito de lo expuesto, y en uso de mis atribuciones legales.

RESUELVO:

1°.- APRUÉBASE la Investigación Sumaria instruida por la Resolución Exenta N° FC-F-00379, de 10 de junio de 2025 del FOSIS.

2°.- SOBRESÉASE el procedimiento disciplinario singularizado en el resuelto precedente, por no haberse acreditado la existencia de responsabilidad administrativa del funcionario de la Dirección Regional de Valparaíso.

3°.- INSTRÚYASE al receptor de denuncias para que comunique a las partes el resultado del procedimiento disciplinario.

4°.- INSTRÚYASE a la oficina de partes para disponer el archivo del expediente sumarial y sus antecedentes.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Firmado por Javier
Esteban Díaz González
Fecha 04/05/2026
17:29:16 CLT

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO (S)
FOSIS

FMZ/SGG



Distribución

Dirección Ejecutiva
Fiscalía
Oficina de Partes (archivo)
Receptor de denuncias (desarrollo organizacional)